INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SAF 801 – UOC 87

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública	
Clase: Etapa Única Nacional	
Modalidad: Orden de Compra Abierta	**N° Proceso COMPR.AR.:** 87-0005-LPU26
Expediente: EX-2026-84590042- -APN-GAYF#INCAA	
Presupuesto Estimado: $ 315.392.000,00	
Objeto: Contratación del servicio integral de traslados aéreos terrestres y alojamiento en tránsito para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata	
Rubro: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	
Costo del Pliego: Gratuito	
Presentación de Ofertas: A través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), o el que en el futuro lo reemplace, utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos.	
Acto de Apertura: Por acto público a través del portal COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas.	
Consultas al Pliego: A través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar).	
Plazo de consultas: Hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.	
AVISO: Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) y se entenderán realizadas a partir del día hábil siguiente al de su difusión. Los correos electrónicos enviados por el portal COMPR.AR en forma automática sólo constituyen un medio de aviso. Se recomienda a los proveedores participantes revisar periódicamente el portal COMPR.AR —en particular Escritorio del Proveedor— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y toda otra información relevante.	

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá en todos sus términos por: el Reglamento General de Contrataciones del INCAA, y las normas que en su consecuencia se dicten, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales IF-2019-60809625APN-GCYCG#INCAA, por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Oferta, las muestras que se hubieran acompañado, la adjudicación, la Orden de Compra, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

ARTÍCULO 2º. - OBJETO

La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación del servicio integral de traslados aéreos terrestres y alojamiento en tránsito para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que se adjuntan como Anexo I de este PBYCP.

ARTÍCULO 3º. – TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

A los efectos de la interpretación de los Pliegos, sus Anexos y todo otro documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado y definición que a continuación se consigna:

Adjudicatario: Es el Oferente que resulte seleccionado en el presente proceso de Licitación Pública.

Comisión Evaluadora: significa la comisión designada con el objeto de evaluar las Ofertas presentadas y recomendar la calificación y/o adjudicación de la que corresponda en los términos de los Pliegos que resulten aplicables a este proceso de selección, de acuerdo con el Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

INCAA: es el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Oferta: Toda la documentación presentada por un Oferente en este proceso de selección y las respuestas a las aclaratorias solicitadas, de corresponder. Estará integrada por el PBYCG, el PBYCP, cotización, anexos y toda documentación requerida.

Oferente: Es la persona humana o jurídica, con capacidad legal para obligarse, que presente una Oferta en este proceso de selección.

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PBYCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliegos: significan el PBYCG y el PBYCP.

Reglamento General de Contrataciones del INCAA significa el reglamento de contrataciones del INCAA, aprobado por la Resolución INCAA Nº 1240/2019 y sus modificatorias.

***ARTÍCULO 4°.- PLIEGO - CONSULTAS y CÓMPUTO DE LOS PLAZOS*:**

El Pliego se encontrará a disposición del interesado para su consulta y descarga en el portal https://comprar.gob.ar.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través del portal "COMPR.AR", hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Para ello, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del portal "COMPR.AR".

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni aquéllas que se presenten fuera de término.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.
El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del portal COMPR.AR.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

***ARTÍCULO 5° CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS*:**

Todas las notificaciones del INCAA a los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el portal COMPR.AR, y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El INCAA difundirá en el portal COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por el interesado, en cuyo caso no será indicado el autor de la misma.

Si el INCAA de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación de los Pliegos, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias con hasta DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de Ofertas. El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente Sistema de Información de Cocontratantes -Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – artículo 19 del Decreto Nº 206/25).

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el portal "COMPR.AR" y en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas.

ARTÍCULO 6º.- FORMALIDADES DE LA OFERTA. PRESENTACIÓN.

La Oferta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el PBYCG y en el presente PBYCP, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

La misma deberá ser presentada de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 63 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, hasta el día y hora fijados en el cronograma de la convocatoria, a través del sistema COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que éste disponga a tales efectos.

A fin de garantizar su validez, la Oferta cargada electrónicamente deberá ser confirmada por el Oferente, exclusivamente mediante un usuario habilitado, conforme al procedimiento de registración y autenticación de usuarios de proveedores, aprobado como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712696-APN-ONC#MM, integrante de la Disposición N° 65/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Sólo se admitirán las ofertas presentadas a través del portal COMPR.AR.

ARTÍCULO 7º- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, o la constancia de su constitución, deberá ser constituida por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la Oferta (impuestos incluidos), y su plazo de validez deberá ser como mínimo igual al plazo de mantenimiento de la Oferta exigido en el presente PBYCP y su eventual prórroga.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser constituida en la misma moneda con que fuera presentada la Oferta.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta solo podrá constituirse con un seguro de caución. A los efectos de su constitución se deberán considerar las siguientes aclaraciones:

1. **únicamente se admitirán las pólizas electrónicas de seguro de caución**.

2. La presentación de una póliza tradicional en soporte papel configurará un apartamiento del plexo normativo vigente y deberá ser considerado como una causal no subsanable de acuerdo al artículo 10 inciso g) del presente PBYCP.

3. Los defectos formales que se adviertan en las pólizas electrónicas oportunamente constituidas serán susceptibles de subsanación a menos que el defecto formal haga imposible realizar el cotejo de los datos y del estado de la póliza en la sección ‘Consulta de Póliza Electrónica’.

Los costos derivados de las garantías presentadas a consideración del INCAA estarán a cargo del Oferente.

ARTÍCULO 8º- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES DE LAS OFERTAS.

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 74 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, a excepción de la causal prevista en su inciso e), que se regirá por lo dispuesto en el artículo 76.

b) Si el Oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.
c) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado, en caso de ser requeridas en las especificaciones técnicas.
d) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
e) Si contuviera condicionamientos.
f) Si tuviera cláusulas contrarias a las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás Ofertas.
g) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
h) Si no se acompañare, en caso de corresponder, la Garantía de Mantenimiento de Oferta o la constancia de haberla constituido.

ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos a favor de brindar al INCAA la posibilidad de contar con la mayor cantidad de Ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales no sustanciales, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento de los Oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, deberán intimar al Oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás Oferentes.

ARTÍCULO 10°.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Los servicios correspondientes a todos los renglones serán contratados bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.

La prestación se efectuará a requerimiento del INCAA y estará sujeta a las necesidades efectivas del Instituto, hasta alcanzar, como máximo, el monto adjudicado para cada renglón. El INCAA abonará únicamente los servicios efectivamente solicitados, prestados y debidamente conformados, previa presentación de la documentación respaldatoria correspondiente y, cuando resulte aplicable, la respectiva rendición.

Las cantidades de pasajes, noches y demás servicios indicados en el Anexo I revisten carácter estimativo y constituyen máximos de referencia, por lo que no implican compromiso alguno de consumo mínimo por parte del INCAA ni generan derecho a reclamo o indemnización por parte del adjudicatario.

ARTÍCULO 11°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la Oferta implicará por parte del Oferente el pleno conocimiento y la aceptación expresa de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de

selección, por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos firmados junto con la Oferta.

ARTÍCULO 12º.- TRANSPARENCIA

El INCAA valora la colaboración de los proveedores y empresarios a los efectos de fortalecer los niveles la transparencia, concurrencia, eficiencia, integridad, ética y trato igualitario en sus procesos de adquisiciones. Si un Oferente desea realizar comentarios o consultas en relación al presente PBYCP deberá hacerlo a través del portal COMPR.AR.

ARTÍCULO 13º.- COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar todos los renglones.
La oferta económica deberá ser presentada completando el formulario de planilla de cotización generada por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el Oferente pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

ARTÍCULO 14º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las Ofertas deberán permanecer válidas por un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de las Ofertas.

El plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, en los términos del artículo 12 del PBYCG.

El Oferente podrá manifestar en su Oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período, en los términos del referido artículo 12.

ARTÍCULO 15°.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Será requisito excluyente que los oferentes acrediten el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo I. El incumplimiento de cualquiera de ellos dará lugar a la desestimación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
La Comisión Evaluadora realizará el análisis de las Ofertas conforme a lo establecido en los artículos 72 a 80 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 24 del PBYCG.

ARTÍCULO 16°.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación será total a un proveedor y se regirá por lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 33 del PBYCG, efectuándose las siguientes aclaraciones:

El resultado del presente procedimiento está sujeto a la aprobación final por parte del INCAA, quien podrá dejar sin efecto el mismo en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los Oferentes.

ARTÍCULO 17º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA

La notificación de la orden de compra al Adjudicatario se realizará mediante la difusión en el portal COMPR.AR, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato a partir del día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico.

En caso de Aumento, Disminución o Prórroga del Contrato como facultad del INCAA: se regirá por lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

ARTÍCULO 17º.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO Y GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

No se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato, por ser la modalidad de la presente contratación la de Orden de Compra Abierta.
Al Adjudicatario se le devolverá la garantía de mantenimiento de oferta en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción, según lo prescripto por el artículo 113 del Anexo I de la Disposición ONC N.° 62/16 y sus modificatorias.

La Contragarantía por Anticipos Financieros y Garantía de Impugnación al dictamen de evaluación deberán ser presentadas por los montos establecidos en el artículo 87 inc. b), c) y d), respectivamente, del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

Asimismo, son aplicables a estas Garantías las mismas aclaraciones establecidas en el artículo 7 de este PBYCP.

De conformidad con las condiciones de pago establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego, se prevé la posibilidad de otorgar anticipo financiero. En tales casos, el Adjudicatario deberá integrar la correspondiente contragarantía por el monto percibido en tal concepto, así como presentar la factura respectiva, dentro del plazo de CINCO (5) días contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

La Garantía de Impugnación al dictamen de evaluación deberá ser presentada por los montos establecidos en el artículo 87 inc. d), del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

La Garantía de Impugnación solo podrá constituirse con un seguro de caución. A los efectos de su constitución se deberán considerar las siguientes aclaraciones:

1. **únicamente se admitirán las pólizas electrónicas de seguro de caución**.

2. La presentación de una póliza tradicional en soporte papel configurará un apartamiento del plexo normativo vigente y deberá ser considerado como una causal no subsanable de acuerdo al artículo 8 inciso g) del presente PBYCP.

3. Los defectos formales que se adviertan en las pólizas electrónicas oportunamente constituidas serán susceptibles de subsanación a menos que el defecto formal haga imposible realizar el cotejo de los datos y del estado de la póliza en la sección ‘Consulta de Póliza Electrónica’.

Los costos derivados de las garantías presentadas a consideración del INCAA estarán a cargo del Oferente.

ARTÍCULO 18º.- MODALIDAD DE PAGO

El pago de la contratación se efectuará de la siguiente manera:

a) Anticipo financiero – hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %):
Se otorgará un anticipo financiero de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto total adjudicado.
b) Segundo Anticipo Financiero – hasta el TREINTA POR CIENTO (30 %):
Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta un TREINTA POR CIENTO (30 %) adicional del monto total adjudicado, siempre que el adjudicatario haya acreditado previamente la ejecución y consumo efectivo del CIEN POR CIENTO (100 %) del anticipo financiero otorgado en el inciso a).A tal efecto, deberá presentar la factura correspondiente, la documentación respaldatoria que acredite la efectiva utilización del monto anticipado y la correspondiente conformidad del INCAA.
c) Pago final – saldo hasta completar el monto efectivamente ejecutado, con un máximo del VEINTE POR CIENTO (20 %):
El saldo restante, que en ningún caso podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto total adjudicado, será abonado una vez finalizada la totalidad de la prestación y previa presentación de la liquidación final, las facturas correspondientes, la documentación respaldatoria de los pasajes y servicios efectivamente utilizados y la conformidad definitiva del INCAA.

Control de anticipos ejecutados y devolución de saldos:

En ningún caso la suma de los anticipos y pagos efectuados podrá superar el monto total adjudicado ni el valor de los servicios efectivamente contratados y utilizados.

En caso de que, al momento de efectuar las correspondientes rendiciones, el monto efectivamente ejecutado resulte inferior a los anticipos o pagos recibidos, el adjudicatario deberá reintegrar el saldo no utilizado en la cuenta bancaria que el INCAA designe, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la liquidación correspondiente.

El reintegro de los saldos no utilizados constituirá condición previa para la liberación o devolución de las garantías que correspondan, cuando así resulte aplicable.

Los anticipos financieros previstos en el presente artículo deberán encontrarse debidamente garantizados mediante la correspondiente garantía de anticipo financiero, en los términos establecidos en el artículo 17 del presente PBYCP.

Asimismo, el INCAA podrá requerir, con carácter previo a la autorización de cada desembolso, la presentación de la documentación que considere necesaria para acreditar el grado de avance y la efectiva ejecución de las prestaciones correspondientes al período o tramo cuya cancelación se solicita.

ARTÍCULO 19°.- PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

La recepción del servicio se regirá por lo estipulado en los artículos 96 a 99 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 43 del PBYCG.

El plazo para la conformidad será de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción del servicio objeto del contrato.

ARTÍCULO 20º.- FACTURACIÓN

La Oferta deberá indicar la condición del Oferente con respecto al IVA (inscripto – no inscripto – exento).

Se informa que el INCAA se encuentra inscripto en el Régimen General de Empadronamiento del IVA, bajo el CUIT Nº 30-54666632-4, es "IVA sujeto no alcanzado", es Agente de Retención y Percepción en este impuesto. Asimismo, el INCAA es también Agente de Retención y Percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto del Impuesto a las Ganancias el INCAA está exento y es Agente de Retención de este impuesto.

Las facturas electrónicas deberán ser remitidas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: compras@incaa.gob.ar.

Requisitos generales a cumplir en la presentación de facturas o documentos equivalentes:

El tipo de comprobante a presentar deberá ajustarse a la condición fiscal del Adjudicatario y a la normativa vigente de ARCA, admitiéndose únicamente los siguientes:

• Clase B o M: cuando el Adjudicatario sea responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, según corresponda de acuerdo con la normativa aplicable.

• Clase C: cuando el Adjudicatario revista el carácter de exento o no responsable ante el Impuesto al Valor Agregado, o de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo).

Los comprobantes clase "M" deberán cumplir con las condiciones y contener los requisitos previstos para los comprobantes clase "A" conforme lo establecido en la Resolución General Nº 1415/2003, sus modificatorias y complementarias, y en la Resolución General Nº 100/1998, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 21º.-PLAZO Y MONEDA DE PAGO

El plazo para el pago de cualquier factura será de TREINTA (30) días corridos.

El plazo comenzará a regir a partir de la presentación de la factura y su correspondiente conformidad, siempre que la emisión del correspondiente Certificado de Recepción que dé origen a la factura haya sido anterior. Caso contrario el plazo comenzará a regir desde la fecha del Certificado de Recepción que otorgue la conformidad.

El término fijado será interrumpido si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir imputables al proveedor, hasta cumplir el trámite o subsanado el vicio.

ARTÍCULO 22º.-PENALIDADES Y SANCIONES

PLIEG-2026-85117135-APN-GAYF#INCAA

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones previstas en el Reglamento General de Contrataciones del INCAA, el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las

obligaciones asumidas por el Adjudicatario dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en el presente artículo, conforme la gravedad del incumplimiento, la afectación ocasionada al servicio, la reiteración de conductas y los antecedentes contractuales.

A. Atrasos en los plazos previstos del servicio

Se considerará mora todo atraso imputable al Adjudicatario respecto de los plazos establecidos en el cronograma o en cualquier otro plazo contractual expresamente previsto.

De conformidad con el artículo 112, inciso c), apartado 1 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) por cada día hábil de atraso. La multa será calculada sobre el monto total adjudicado.

El cómputo de la multa se efectuará desde el vencimiento del plazo correspondiente y hasta la efectiva regularización del incumplimiento.

B. Penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio

Se considerará incumplimiento toda acción u omisión que implique una ejecución deficiente, incompleta o inadecuada de las obligaciones asumidas por el Adjudicatario.

Verificado un incumplimiento, el INCAA intimará al Adjudicatario a regularizar la situación en el plazo que, atendiendo a la naturaleza y gravedad del incumplimiento, determine el INCAA, el que podrá ser de hasta VEINTICUATRO (24) horas cuando corresponda. Vencido dicho plazo sin subsanación, se aplicarán las siguientes penalidades:

a) Primer incumplimiento: Apercibimiento formal.
b) Segundo incumplimiento: Multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado.
c) Tercer incumplimiento: Multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado.
d) Cuarto incumplimiento: Multa equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total adjudicado.
e) Quinto incumplimiento: podrá dar lugar a la rescisión contractual por culpa del Adjudicatario, de conformidad con las causales y el procedimiento previstos en el Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

C. Acumulación de penalidades

Las penalidades previstas en el inciso A (mora) serán independientes y podrán acumularse con las previstas en el inciso B (incumplimientos), cuando un mismo hecho configure simultáneamente ambos supuestos.

D. Aplicación de multas

Las multas firmes serán deducidas de las facturas pendientes de pago, conforme el artículo 114, inciso a) del Reglamento General de Contrataciones del INCAA. En caso de no existir montos pendientes de cobro, el Adjudicatario deberá depositar el importe de la multa dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la penalidad, en la cuenta que el INCAA indique (artículo 114, inciso b) del Reglamento General de Contrataciones del INCAA).

Ante la falta de pago en término del depósito de la multa, se remitirán las actuaciones a los fines de evaluar la aplicación de la sanción de suspensión prevista en el artículo 116, inciso b), apartado 1.2 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, sin perjuicio del inicio de las acciones legales destinadas a obtener el cobro de las mismas y el resarcimiento integral de los daños ocasionados (artículo 115 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA).

La aplicación de apercibimientos o multas durante la ejecución contractual no eximirá al Adjudicatario de continuar prestando el servicio ni suspenderá el cumplimiento de las obligaciones asumidas, debiendo adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad y normal desarrollo del Festival.

Cuando el incumplimiento genere la necesidad de contratar prestaciones de emergencia o de terceros para garantizar la continuidad del Festival, el INCAA podrá disponerlas inmediatamente, siendo los mayores costos que ello demande imputables al Adjudicatario, sin perjuicio de las demás penalidades que correspondan.

E. Incumplimientos graves

Cuando el incumplimiento afecte o comprometa de manera directa la realización de actividades esenciales del Festival, el INCAA podrá considerarlo incumplimiento grave.

En tales supuestos, el INCAA podrá disponer la aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, incluida la rescisión contractual por culpa del Adjudicatario, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

La aplicación de penalidades se efectuará sin perjuicio de las acciones administrativas, contractuales y/o judiciales que pudieran corresponder al INCAA por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

ARTÍCULO 23º.- JURISDICCIÓN

Para cualquier cuestión que pudiera suscitarse en relación con este procedimiento, el Oferente acepta expresamente someterse a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ANEXO I

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1: Provisión, gestión y emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales destinados a invitados, jurados, autoridades, profesionales y demás participantes convocados por el INCAA.

Para el servicio comprendido en este renglón se establecerán créditos. La cantidad máxima de créditos para ser utilizados a tal fin es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES (260.000.000)
Los créditos se descontarán según la factura que remita el Adjudicatario, de acuerdo a los pasajes emitidos.
El valor de cada crédito será de PESOS UNO ($1), por lo que el Renglón N° 1 no será objeto de competencia económica. La comparación económica de las ofertas correspondientes a la gestión y emisión de pasajes aéreos se efectuará mediante el porcentaje de comisión/fee cotizado en el Renglón N° 2.

Las necesidades estimadas son:

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

- DIEZ (10) pasajes aéreos internacionales en Clase Ejecutiva / Business.
- VEINTICINCO (25) pasajes aéreos internacionales en Clase Económica / Turista.
- CINCUENTA Y CINCO (55) pasajes aéreos nacionales en Clase Económica / Turista.

Ventana Sur Tech

- DOS (2) pasajes aéreos internacionales en Clase Ejecutiva / Business.
- TRES (3) pasajes aéreos internacionales en Clase Económica / Turista.
- VEINTE (20) pasajes aéreos nacionales en Clase Económica / Turista.

Las cantidades precedentes son estimativas y podrán compensarse entre las distintas categorías y actividades de acuerdo con las necesidades efectivas de la organización, sin superar el monto máximo asignado al renglón.
Los itinerarios, destinos, fechas, horarios y datos de los pasajeros no se encuentran definidos al momento de elaborar el presente requerimiento. Por tal motivo, no se acompaña un anexo de itinerarios.
Cada solicitud será comunicada al Adjudicatario conforme las necesidades efectivas del INCAA, quien deberá presentar las alternativas disponibles de acuerdo con las especificaciones establecidas en el presente renglón.

Ante cada requerimiento efectuado por el INCAA, el prestador deberá presentar alternativas disponibles para el itinerario solicitado.

Las propuestas deberán identificar, como mínimo:

- precio total;
- aerolínea;
- número o código de vuelo;

- fechas y horarios;
- itinerario;
- cantidad y duración de escalas;
- aeropuertos de origen, conexión y destino;
- clase tarifaria;
- equipaje incluido;
- condiciones para cambios y cancelaciones;
- penalidades o diferencias tarifarias, cuando correspondan.

En los vuelos internacionales deberán priorizarse, siempre que exista disponibilidad y resulte razonable en función del costo y duración total del viaje, los vuelos directos o aquellos con menor cantidad de escalas y tiempos de conexión.
No se solicitarán ni cotizarán tarifas flexibles. Las alternativas ofrecidas deberán corresponder a tarifas disponibles que resulten convenientes para el INCAA, informando en todos los casos sus condiciones, restricciones, penalidades y eventuales diferencias tarifarias aplicables a cambios, cancelaciones o reprogramaciones.
Cualquier mejora de clase o upgrade solicitada por un pasajero respecto de la categoría previamente autorizada por el INCAA será a su exclusivo cargo. Las diferencias tarifarias, impuestos, tasas, penalidades, comisiones o cualquier otro importe originado por dicha mejora no podrán ser facturados al INCAA. La gestión deberá coordinarse con el Adjudicatario y no podrá alterar el itinerario institucional autorizado sin conformidad previa del Organismo.
La emisión se efectuará únicamente previa autorización del personal designado por el INCAA.

CAMBIOS, CANCELACIONES Y REPROGRAMACIONES
El servicio deberá contemplar la gestión de cambios, cancelaciones, devoluciones y reprogramaciones.
Ante cualquier modificación que implique un costo adicional, deberá informarse previamente al INCAA la diferencia tarifaria, penalidad y/o cargo correspondiente.
En caso de cancelaciones o reprogramaciones originadas por las compañías aéreas u otras circunstancias que afecten el itinerario, el prestador deberá brindar asistencia y procurar una alternativa que permita garantizar la continuidad del viaje.
Cuando corresponda una devolución total o parcial, deberá realizar las gestiones necesarias para su recuperación a favor del INCAA.

DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PASAJES AÉREOS
En el caso de los pasajes aéreos, la información deberá permitir identificar como mínimo pasajero, origen y destino, fecha, compañía aérea, vuelo, tarifa, impuestos y cargos, modificaciones, penalidades y devoluciones cuando correspondan.

RENGLÓN N° 2: COMISIÓN / FEE POR GESTIÓN Y EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

El oferente deberá cotizar el porcentaje de comisión o fee correspondiente a la gestión integral del servicio previsto en el Renglón 1.

El porcentaje ofertado deberá expresarse en formato decimal en el campo correspondiente al precio unitario.
A modo de referencia:

- 10 % = 0,10
- 8 % = 0,08
- 7,5 % = 0,075
- 5 % = 0,05
- 0 % = 0,00

El porcentaje ofertado será aplicado sobre el importe correspondiente a los pasajes efectivamente emitidos y facturados en el marco del Renglón 1.

La comisión deberá comprender la totalidad de los honorarios y gastos administrativos propios de la agencia vinculados con la búsqueda, cotización, reserva, emisión, reemisión, seguimiento, atención y asistencia de los pasajeros.

No podrán aplicarse cargos adicionales de gestión distintos del porcentaje ofertado, sin perjuicio de diferencias tarifarias, penalidades, tasas o cargos propios de las compañías aéreas que correspondan y sean previamente informados y autorizados por el INCAA.

RENGLÓN N° 3: TRASLADOS TERRESTRES BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES

Para el servicio comprendido en este renglón se establecerán créditos. La cantidad máxima de créditos para ser utilizados a tal fin es de TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL (13.600.000).
Los créditos se descontarán según la factura que remita el Adjudicatario, de acuerdo a los pasajes emitidos. Cada crédito equivale a un peso.

Se requiere la gestión y provisión de aproximadamente CIENTO SESENTA (160) tramos terrestres, como cantidad estimada de referencia, correspondientes a los recorridos:

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Mar del Plata.
- Mar del Plata – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los traslados deberán realizarse mediante servicios regulares de transporte terrestre de larga distancia.
Las unidades deberán contar, como mínimo, con asientos reclinables tipo cama o prestación equivalente, aire acondicionado, baño y condiciones adecuadas de higiene, mantenimiento, seguridad y confort.
La cantidad definitiva de tramos será determinada conforme las necesidades del Festival.

RENGLÓN N° 4: COMISIÓN / FEE POR GESTIÓN DE TRASLADOS TERRESTRES

El oferente deberá cotizar el porcentaje de comisión o fee correspondiente a la gestión de los servicios previstos en el Renglón 3.

El porcentaje ofertado deberá expresarse en formato decimal en el campo correspondiente al precio unitario.

A modo de referencia:
- 10 % = 0,10

- 8 % = 0,08
- 7,5 % = 0,075
- 5 % = 0,05
- 0 % = 0,00

El porcentaje ofertado será aplicado sobre el importe correspondiente a los pasajes efectivamente emitidos y facturados en el marco del Renglón 3.

La comisión deberá comprender los honorarios y gastos administrativos propios de la agencia vinculados con la búsqueda, reserva, emisión, modificación, coordinación, seguimiento y asistencia de los servicios terrestres.

No podrán aplicarse cargos adicionales de gestión distintos del porcentaje ofertado, sin perjuicio de diferencias tarifarias, penalidades, tasas o cargos propios de las compañías que correspondan y sean previamente informados y autorizados por el INCAA.

RENGLÓN N° 5: Servicio de Alojamiento en Tránsito en CABA

Para el servicio comprendido en este renglón se establecerán créditos. La cantidad máxima de créditos para ser utilizados a tal fin es de OCHO MILLONES (8.000.000).
Los créditos se descontarán según la factura que remita el Adjudicatario. Cada crédito equivale a un peso.

Se requiere la provisión y coordinación de alojamiento en tránsito para aquellos invitados cuyos itinerarios, particularmente los correspondientes a vuelos internacionales, no permitan una conexión adecuada e inmediata con el traslado hacia la ciudad de Mar del Plata o con el vuelo correspondiente para continuar su viaje.

El servicio deberá contemplar:
- establecimientos hoteleros de categoría CINCO (5) estrellas, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- habitación individual, salvo indicación expresa en contrario;
- desayuno incluido;
- adecuada conectividad con los aeropuertos y puntos de traslado involucrados.

Cuando las características del itinerario lo permitan, deberán priorizarse alternativas que reduzcan los tiempos de espera y eviten pernoctes innecesarios.

RENGLÓN N°6: COMISIÓN / FEE POR GESTIÓN DE ALOJAMIENTO EN TRÁNSITO

El oferente deberá cotizar el porcentaje de comisión o fee correspondiente a la gestión de los servicios previstos en el Renglón 5.

El porcentaje ofertado deberá expresarse en formato decimal en el campo correspondiente al precio unitario.

A modo de referencia:
- 10 % = 0,10
- 8 % = 0,08

- 7,5 % = 0,075
- 5 % = 0,05
- 0 % = 0,00

El porcentaje ofertado será aplicado sobre el importe correspondiente a los servicios de alojamiento efectivamente utilizados y facturados en el marco del Renglón 5.

La comisión deberá comprender los honorarios y gastos administrativos propios de la agencia vinculados con la búsqueda, reserva, coordinación, modificación, cancelación y seguimiento de los servicios de alojamiento.

TRATAMIENTO DE PERCEPCIONES

Los oferentes deberán considerar, al momento de formular sus cotizaciones, que el INCAA se encuentra excluido de la aplicación de las percepciones impositivas correspondientes a las operaciones objeto de la presente contratación, conforme su condición tributaria.
En consecuencia, las cotizaciones deberán efectuarse sin adicionar las referidas percepciones, las que tampoco deberán ser trasladadas al INCAA al momento de la facturación.
Los oferentes deberán discriminar en forma detallada el valor de los pasajes y servicios, impuestos, tasas, cargos y demás conceptos que correspondan, sin incluir percepciones que no resulten aplicables al Instituto.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Los servicios deberán ajustarse a las características, categorías y condiciones establecidas en el presente requerimiento.

Las cantidades de pasajes, pasajeros, tramos, habitaciones, noches e itinerarios son estimativas y podrán modificarse conforme las necesidades efectivas de la organización.

El INCAA abonará únicamente los servicios efectivamente solicitados, autorizados y prestados, sin superar los montos previstos para la contratación.

Toda reserva, emisión, modificación o servicio deberá contar con autorización previa del personal que determine el INCAA.

Los valores correspondientes a pasajes, traslados y alojamiento deberán contemplar los impuestos, tasas y cargos propios de cada prestación.

Las comisiones o fees de gestión deberán cotizarse como porcentaje separado del valor del servicio principal y comprender la totalidad de los honorarios y gastos administrativos propios de la agencia.

El servicio deberá contar con capacidad de respuesta suficiente para atender modificaciones y contingencias durante el período de realización del Festival.

Plazo de prestación: conforme las fechas y períodos requeridos por el INCAA en función de los itinerarios y necesidades vinculados con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur Tech.

ATENCIÓN Y ASISTENCIA

El prestador deberá designar un responsable para la atención del INCAA y contar con, al menos, un contacto alternativo.
Durante el período de mayor actividad operativa del Festival y Ventana Sur Tech deberá garantizarse atención y asistencia las VEINTICUATRO (24) horas, los SIETE (7) días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados.
La asistencia deberá contemplar urgencias vinculadas con vuelos, traslados terrestres, reservas hoteleras, cancelaciones, reprogramaciones, pérdidas de conexiones y cualquier otra contingencia que pueda afectar la correcta prestación o continuidad del viaje.

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

El prestador deberá garantizar la adecuada articulación entre los servicios aéreos, terrestres y de alojamiento en tránsito requeridos.
A tales efectos deberá contemplar los horarios de llegada y partida, tiempos de conexión, traslados entre aeropuertos, terminales y establecimientos hoteleros, eventuales cambios de aeropuerto y tiempos necesarios para presentación y embarque.
Cuando un itinerario presente un riesgo significativo de pérdida de conexión o dificultades operativas, dicha circunstancia deberá ser informada al INCAA antes de su confirmación.

UTILIZACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS SERVICIOS

Las cantidades indicadas tienen carácter estimativo y responden a la planificación existente al momento de elaborar el presente requerimiento.
La cantidad definitiva de pasajeros, destinos, fechas, itinerarios, clases, tramos y alojamientos será determinada conforme las necesidades efectivas de la organización.
Las cantidades podrán incrementarse o disminuirse siempre que no se supere el monto máximo correspondiente al servicio.
La utilización de cantidades inferiores a las estimadas no implicará obligación de consumo total de los montos previstos.

DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS

El prestador deberá mantener información actualizada respecto de las reservas, emisiones, modificaciones, cancelaciones, reintegros y servicios utilizados.
Cuando sea requerido, deberá proporcionar al INCAA un reporte actualizado que permita identificar los servicios prestados y efectuar su correspondiente seguimiento.
Los datos personales y documentación de los pasajeros deberán utilizarse exclusivamente para la prestación del servicio y mantenerse bajo condiciones adecuadas de confidencialidad y seguridad.

EXPERIENCIA, TRAYECTORIA Y CAPACIDAD OPERATIVA – REQUISITO EXCLUYENTE

Será requisito excluyente que el oferente acredite una antigüedad mínima de TRES (3) años en el rubro de viajes, turismo y/o gestión integral de servicios de traslado y alojamiento.

Asimismo, deberá acreditar, como mínimo, DOS (2) antecedentes comprobables de prestaciones de características similares realizadas durante los últimos CINCO (5) años, que hayan comprendido la gestión de pasajes aéreos nacionales y/o internacionales y, al menos, uno de los siguientes servicios complementarios:

- traslados terrestres;
- alojamiento;
- atención y asistencia a pasajeros;
- gestión de cambios, cancelaciones, reprogramaciones o contingencias.

Al menos UNO (1) de los antecedentes presentados deberá corresponder a un servicio prestado para un festival, congreso, convención, evento institucional, cultural, deportivo o corporativo de gran escala, o a una prestación de volumen y complejidad comparable con la presente contratación.

Los antecedentes deberán contener, como mínimo:

- identificación del cliente, organismo, institución o empresa;
- descripción y alcance del servicio prestado;
- fecha o período de prestación;
- datos de contacto que permitan su verificación.

La experiencia podrá acreditarse mediante órdenes de compra, contratos, facturas, certificados de prestación, constancias emitidas por los clientes u otra documentación fehaciente que permita comprobar los antecedentes declarados.

La falta de acreditación de la antigüedad mínima, de la cantidad de antecedentes exigidos o de la documentación necesaria para su comprobación determinará que la oferta resulte técnicamente inadmisible.

El oferente deberá contar, además, con los recursos humanos, técnicos y operativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio y atender simultáneamente los requerimientos que pudieran producirse durante los períodos de mayor actividad.

ANEXO II

Los Oferentes deberán presentar los siguientes formularios en la Oferta:

FORMULARIOS DDJJ

I) DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

II) DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

III) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE.

IV) DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) DECLARACIÓN JURADA DE CAUSALES DE INHABILITACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DEL INCAA.

VI) DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE.

VII) DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO Nº 202/2017.

I. DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1023/2001

Art. 27. – PERSONAS HABILITADAS. Podrán participar en procedimientos de selección para contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren inscriptas en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 28. - PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) (Derogado) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

II. DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 77 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DEL INCAA.

ARTÍCULO 77. - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

III. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en el PBYCG.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

IV. DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y sus Entes Descentralizados y Autárquicos.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

V. DECLARACIÓN JURADA DE CAUSALES DE INHABILITACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DEL INCAA

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que no se encuentra comprendido ni alcanzado en ninguna de las causales de INHABILITACIÓN establecidas en el artículo 74º del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

VI. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

(conforme lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 35/2023 y sus modificatorias)

Quien suscribe, ……., CUIT/CUIL/CDI Nº ……., en carácter de ……. de la firma ……., declara bajo juramento que:

- **NO** se encuentra alcanzado/a por la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), conforme la normativa vigente.
- **SÍ** se encuentra alcanzado/a por la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debiendo detallar:

Cargo/función: ……

Organismo/jurisdicción:……

Período: ……..

Asimismo, declara que la información consignada es completa y veraz, y se compromete a informar cualquier modificación dentro de los treinta (30) días de producida.

La presente se realiza conforme lo dispuesto por la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Lugar y fecha:

Firma:

Aclaración:

Cargo:

VII. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO Nº 202/2017

Deberá suscribirse la “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite:

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/nuevo-tramite



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Presidente: Carlos Luis PIROVANO DNI 16.498.314
- Gerente General: Carlos Marcelo VARGAS EGUINOA DNI 17.556.892
- Gerente de Administración y Finanzas: Rolando Alberto PEPPI DNI 12.813.756
- Subgerente de Gestión Presupuestaria y Financiera: Magali FRANCO DNI 26.371.363
- Coordinadora de Compras y Contrataciones: Maria Josefina GOGGI DNI 25.434.213

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”.
Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DDJJ que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-85117135-APN-GAYF#INCAA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego Servicio integral de traslados aéreos terrestres y alojamiento en tránsito para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 15:57:35 -03:00

Josefina Goggi
Coordinadora
Gerencia de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 15:57:35 -03:00